

1011444-35.2022.8.26.0004

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Baiardo de Brito Pereira Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... dia 28/03/2022, foi vítima de um roubo por um sujeito que, aparentando estar armado, subtraiu sua bolsa e com ela o cartão de crédito da loja requerida.

Em momento subsequente, entrou em contato com a requerida, informando a situação ocorrida e pleiteando o bloqueio do cartão. Além disso, providenciou também a elaboração de um boletim de ocorrência, juntado às fls. 22/28.

Alega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Faustolo, 846, São Paulo-SP - cep 05041-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

CONCLUSÃO

Aos 24 de novembro de 2022, faço conclusos estes autos a(o) Dr (a) Baiardo de Brito Pereira Junior, MM(a) Juiz(a) de Direito. Eu, CAMILA COSTA SANTOS, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1011444-35.2022.8.26.0004

Classe – Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Gabriela Vichietti

Requerido:

Lojas Riachuelo S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior

Vistos.

O relatório é dispensado.

A lide comporta julgamento antecipado porque a questão é exclusivamente de direito.

As condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes.

No mérito, o pedido formulado pela autora é parcialmente procedente.

Em síntese, relata a autora em sua peça inicial que, no dia 28/03/2022, foi vítima de um roubo por um sujeito que, aparentando estar armado, subtraiu sua bolsa e com ela o cartão de crédito da loja requerida.

Em momento subsequente, entrou em contato com a requerida, informando a situação ocorrida e pleiteando o bloqueio do cartão. Além disso, providenciou também a

elaboração de um boletim de ocorrência, juntado às fls. 22/28.

Alega que, mesmo após a solicitação de bloqueio do cartão roubado, foram efetuadas diversas compras em estabelecimentos desconhecidos, no valor total de R\$ 3.059,00 (fls. 29).

Por não conseguir solucionar a questão no âmbito administrativo, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela cobrança indevida.

As rés apresentaram contestação genérica, argumentando a ausência de responsabilidade por condutas praticadas por terceiros e apontando a inexistência do dano moral.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados, os elementos constantes dos autos corroboram a alegada falha na prestação dos serviços das rés, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao aprovarem várias operações em sequência, que destoavam sobremaneira do perfil de consumo da autora, ao qual tinham acesso.

Deveriam ter obstado a efetivação da operação e prontamente contatado a autora para saber o que estava a ocorrer, pois é sabido que fraudes são frequentes.

Se outra conduta diligência houvesse sido adotada, a falha não teria ocorrido, de modo que não se cogita fato exclusivo da vítima nem de terceiro.

Considerando que as requeridas exercem atividades bastante lucrativas, deverão assumir o risco de seus negócios, a envolver transações cada vez mais céleres à distância.

No entanto, o pedido de indenização por danos morais não pode prosperar.

No caso em tela, restou evidenciado a existência de outros apontamentos em nome da autora junto a órgãos de proteção ao crédito de forma contemporânea à inscrição indevida postulada (fls. 134/135), sendo portanto de rigor a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,ressalvado o direito ao cancelamento".

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para CONFIRMAR a decisão de fl. 46 e DECLARAR a inexistência dos débitos a totalizarem R\$ 3.059,00 e dos respectivos encargos de mora da autora com o réu.

Fixo multa de R\$ 500,00 por cada nova cobrança indevida desse falso débito.

Não há condenação ao pagamento de custas nem de honorários advocatícios,conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

Para a análise do pedido de gratuidade da justiça, deverá a autora apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, cópias da última declaração de imposto de renda, da carteira de trabalho, dos três últimos comprovantes de rendimentos e dos extratos de todas as suas contas dos últimos três meses.

P. I. C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA